

특별대리인선임 심판청구서

(상속재산 협의분할)

인지 5,000원
× 사건본인 수

청 구 인 성 명: (연락 가능한 전화번호:)
주민등록번호:
주 소:
송 달 장 소:
등 록 기준지:

사건본인 성 명:
주민등록번호:
주 소:
등 록 기준지:

청 구 취 지

“사건본인이 청구의 망 소유의 별지 목록 기재 부동산을 협의분할함에 있어 사건 본인의 특별대리인으로 [성명: , 주민등록번호 : - , 주소 :]를 선임한다.” 라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

청구의 망 의 사망으로 인하여 청구인과 사건본인은 공동상속인인데 별지목록 기재 부동산을 협의분할함에 청구인과 사건본인은 이해가 상반되므로 사건본인을 위한 특별대리인으로 [성명: , 관계 :]를 선임받고자 본 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|--|------|
| 1. 청구인의 가족관계증명서(상세), 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 2. 사건본인의 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세), 주민등록등(초)본 | 각 1통 |
| 3 특별대리인의 가족관계증명서(상세), 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 4. 망자의 제적등본 또는 폐쇄가족관계등록부에 따른 기본증명서(상세) | 1통 |
| 5. 부동산등기사항전부증명서 | 1통 |
| 6. 부동산목록 | 2부 |
| 7. 사건본인이 13세 이상인 경우 - 동의서 | 1부 |
| 8. 사건본인과 특별대리인의 관계 소명자료(제적등본 등) | 1부 |

20 . . .

청구인

(서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 청구서에는 사건본인 1인당 수입인지 5,000원을 붙여야 합니다.
2. 송달료는 송달료 취급 은행에 납부하고 납부서를 첨부하여야 합니다.

부동산 목록

1동의 건물의 표시:

전유부분 건물의 표시

건물의 번호:

건 물 내 역:

대지권의 표시

토지의 표시 1.

대지권 종류:

대지권 비율:

부동산 목록

1동의 건물의 표시:

전유부분 건물의 표시

건물의 번호:

건 물 내 역:

대지권의 표시

토지의 표시 1.

대지권 종류:

대지권 비율:

특별대리인선임 심판청구서

(상속재산 협의분할)

인지 5,000원
× 사건본인 수

청 구 인 성 명: (연락 가능한 전화번호:)
주민등록번호:
주 소:
송 달 장 소:
등 록 기준지:

사건본인1. 성 명:
주민등록번호:
주 소:
등 록 기준지:

사건본인2. 성 명:
주민등록번호:
주 소:
등 록 기준지:

청 구 취 지

사건본인들이 청구의 망 소유의 별지 목록 기재 부동산을 협의분할함에 있어
사건본인1. 의 특별대리인으로 [성명: , 주민등록번호 : -
, 주소 :]을(를),
사건본인2. 의 특별대리인으로 [성명: , 주민등록번호 : -
, 주소 :]을(를) 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

청구외 의 사망으로 인하여 청구인과 사건본인은 공동상속인이 되었는데 별지 목록 기재 부동산을 협의분할에 청구인과 사건본인은 이해가 상반되므로 사건본인을 위한 특별대리인으로 1. 성명: , 관계: , 2. 성명: , 관계: 을(를) 선임 받고자 본 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|------------------------------------|------|
| 1. 청구인의 가족관계증명서, 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 2. 사건본인의 기본증명서, 가족관계증명서, 주민등록등(초)본 | 각 1통 |
| 3. 특별대리인의 가족관계증명서, 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 4. 망자의 제적등본 또는 폐쇄가족관계등록부에 따른 기본증명서 | 1통 |
| 5. 부동산등기사항전부증명서 | 1통 |
| 6. 부동산목록 | 2부 |
| 7. 사건본인이 13세 이상인 경우 - 동의서 | 1부 |
| 8. 사건본인과 특별대리인의 관계 소명자료(제적등본 등) | 1부 |

20 . . .

청구인

(서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 청구서에는 사건본인 1인당 수입인지 5,000원을 붙여야 합니다.
2. 송달료는 청구인 수 × 우편료 × 6회분을 을 송달료 취급 은행에 납부하고 납부서를 첨부하여야 합니다.
3. 연락 가능한 전화번호에는 언제든지 연락 가능한 휴대전화번호(전화번호)를 기재하시기 바랍니다.

(13세 이상 미성년자용)

동의서

사건본인

성명:

주 소:

주민등록번호:

사건본인은 이 특별대리인이 되는 것에 동의합니다.
이에 대하여 차후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

20 . . .

미성년자 성명

(서명 또는 날인)

연락처

법원 귀중

- ※ 유의 사항: 미성년자 자필로 작성하시고 서명 또는 날인하십시오.
- ※ 본 동의서는 만 13세 이상의 미성년자의 경우 필요합니다.

< 특별대리인 선임 >

예)

1. 사건본인의 특별대리인으로 모계 친족 중에서 새로이 추천하고, 그의 가족관계증명서, 친족관계 소명자료, 주민등록등본을 제출할 것.
2. 사건본인의 자필 동의서(또는 의견서)를 제출할 것.
 - 동의서에는 청구인이 추천한 사람이 청구취지 기재 내용에 대하여 사건본인의 특별대리인으로 선임되는 것에 동의하는지 여부를 기재하고, 작성일자 · 성명 기재 · 인감도장 날인 후, 인감증명서를 첨부할 것(인감도장이 없는 경우, 지문날인 후 학생증 등을 첨부할 것).

예)

1. 특별대리인 이○○의 가족관계증명서, 주민등록등본(주민번호 확인되는 것)을 제출할 것.

예)

1. 사건본인 1. 노○○의 동의서(또는 의견서)를 제출할 것.
 - 동의서에는 청구인이 추천한 사람이 청구취지 기재 내용에 대하여 사건본인의 특별대리인으로 선임되는 것에 동의하는지 여부를 기재하고, 작성일자 · 성명 기재 · 인감도장 날인 후, 인감증명서를 첨부할 것(인감도장이 없는 경우, 지문날인 후 학생증 등을 첨부할 것).

예)

1. 망 원○○(주민등록번호:)의 폐쇄기본증명서를 제출할 것.
2. 사건본인들 특별대리인으로 부계 친족 중에서 공동상속인이 아닌 자로 2인을 새로이 추천하고, 그의 가족관계증명서, 친족관계 소명자료, 주민등록등본을 제출할 것.
3. 사건본인들의 동의서(또는 의견서)를 제출할 것.
 - 동의서에는 청구인이 추천한 사람이 청구취지 기재 내용에 대하여 사건본인들의 특별대리인으로 선임되는 것에 동의하는지 여부를 기재하고, 작성일자 · 성명 기재 · 인감도장 날인 후, 인감증명서를 첨부할 것(인감도장이 없는 경우, 지문날인 후 학생증 등을 첨부할 것).
4. 별지 부동산 목록을 다시 제출할 것.